



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro
N° **40** Deliberazioni
28.12.2024

OGGETTO : Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da Ordinanza ex art. 702-ter del c.p.c. emessa in data 6/11/2024 dal Tribunale Civile di Catanzaro nel giudizio vertente tra Galtieri avv. Alfredo e Comune di Squillace – art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000.

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **9:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCILO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	NO
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Tribunale Ordinario di Catanzaro - Seconda Sezione civile, pronunciava in data 06.11.2024, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. R.G. 5060/2019, avente ad oggetto liquidazione dei compensi di avvocato, vertente tra Gualtieri avv. Alfredo e Comune di Squillace;

che la predetta Autorità giudiziaria, definitivamente pronunciando nella citata causa civile, accoglieva le ragioni dell'avv. Alfredo Gualtieri ma riduceva l'importo dallo stesso richiesto, compensando per 1/3 le spese di lite e condannando il Comune di Squillace alla refusione delle medesime per i restanti 2/3;

che pertanto in merito al quantum debeatur, a fronte della richiesta formulata da controparte, di complessive Euro 17.973,23 il Tribunale ha riconosciuto all'avv. Gualtieri Euro 7.827,00 oltre accessori ed interessi legali, tuttavia condannando il Comune di Squillace alla refusione di Euro 1.772,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, per un totale complessivo di Euro 14.945,21, ottenendo pertanto un risparmio, rispetto alla sorte richiesta;

che pertanto occorre dare esecuzione alla citata Ordinanza, provvedendo al pagamento di quanto disposto;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che:

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 14.945,21;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 8 astenuto n. 1 (consigliere comunale Stefano Carabetta)

DELIBERA

1. *di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di*

Catanzaro – Seconda Sezione civile, in data 06.11.2024, avente ad oggetto liquidazione dei compensi di avvocato, vertente tra Gualtieri avv. Alfredo e Comune di Squillace, come descritto in premessa, per l'importo complessivo di Euro 14.945,21;

- 2. di dare atto che la suddetta somma sarà allocata sul cap 860000 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;*
- 3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli n. 8 astenuto n. 1 (consigliere comunale Stefano Carabetta)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del **28/12/2024**

Delibera n. 40

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALI

Dott. Giuseppina Ferrucci

